



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Vara Única da Comarca de Maracanã

Processo: 0800615-97.2023.8.14.0029

AUTOR: MATILDE BORGES DA SILVA

REU: BANCO BMG SA

DECISÃO

Recebo a inicial, pois preenche os requisitos legais e não é o caso de indeferimento ou improcedência liminar (CPC, arts. 319, 330 e 332).

Ante as circunstancias que norteiam o caso, defiro os benefícios da justiça gratuita.

Adotar-se-á o procedimento comum.

Processo com prioridade de tramitação (art. 1.048, inc. I do CPC c/c art. 71 da Lei nº 10.741/03).

Em apreciação ao pedido formulado pela parte autora, levando a dificuldade do reclamante em produzir determinadas provas, a verossimilhança das alegações, e finalmente as regras ordinárias da experiência, entendo que se faz necessária a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pelo que deve o reclamado, em audiência de instrução e julgamento, apresentar todas as provas que entender hábeis para desincumbir-se de seu ônus.

Considerando que a parte autora dispensou expressamente a realização da audiência de conciliação, bem como que o interesse em tela é de natureza indisponível, deixo de designar audiência de conciliação (art. 334, do CPC).

Cite-se a parte requerida, na forma da lei, para, querendo, no prazo de 15 dias, contados da juntada da certidão comprobatória da citação, contestar a presente ação, sob pena de serem havidos como verdadeiros os fatos articulados na petição inicial.

Cumpra-se, na forma e sob as penas da lei.

P. I. C.

SERVE A PRESENTE POR CÓPIA DIGITADA COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO, OFÍCIO E CARTA PRECATÓRIA NOS TERMOS DO PROVIMENTOS Nº 002/2009 E 011/2009 CJRMB.

Maracanã/PA, 26 de setembro de 2023

Lucas Quintanilha Furlan

Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Maracanã